

1517872-17.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

ROBERTO MAURICIO CORREIA, JONATHAN DE OLIVEIRA MARTINS e RODRIGO VALENTIM DOS SANTOS

Vistos.

ROBERTO MAURÍCIO CORREIA (qualificado à fl. 07), RODRIGO VALENTIM DOS SANTOS (qualificado à fl. 08) e JONATHAN DE OLIVEIRA MARTINS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal CENTRAL DA CAPITAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 05, sala 346 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9033 - E-mail: Sp17cr@tjsp.jus.br

17.2021.8.26.0228Fl. 17ª Vara Criminal Central de São Paulo - processo nº 1517872-
de

SENTENÇA

Processo nº:

1517872-17.2021.8.26.0228 - Controle *

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

ROBERTO MAURICIO CORREIA, JONATHAN DE OLIVEIRA MARTINS e RODRIGO VALENTIM DOS SANTOS

Vistos.

ROBERTO MAURÍCIO CORREIA (qualificado à fl. 07), RODRIGO VALENTIM DOS SANTOS (qualificado à fl. 08) e JONATHAN DE OLIVEIRA MARTINS (qualificado à fl. 09), foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 12h, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (cf. Decreto Estadual n.º 64.879 e Decreto Legislativo n.º 06, ambos de 20/03/2020), na Rua Henrique Adamus, altura do numeral 01, Cidade Tiradentes, nesta Capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, uma ave silvestre da espécie trinca-ferro, não anilhado, e uma gaiola para pássaros, bens avaliados em R\$1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Aguinaldo Roque dos Santos.

Segundo apurado, nas circunstâncias espaciais e temporais acima descritas, resolutos à prática de crime patrimonial, os denunciados avistaram que uma ave silvestre da espécie trinca-ferro estava pendurada defronte à uma mecânica tomando sol, ocasião na qual decidiram subtrair o pássaro.

Ato contínuo, JONATHAN correu até o local e se apossou da gaiola com o pássaro, imediatamente ingressando no veículo Volkswagen Gol, placas CRG-9913, o qual era conduzido por ROBERTO e tinha RODRIGO como passageiro. ROBERTO, então, acelerou o veículo, passando a transitar em alta velocidade com o objetivo de evasão.

Ocorre que policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina visualizaram o veículo ocupado pelos denunciados transitando em alta velocidade, o que gerou suspeitas, sendo dada ordem de parada, a qual foi obedecida.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados, porém em vistoria veicular foi localizado no banco traseiro do veículo uma gaiola com um pássaro trinca-ferro, não anilhado.

Enquanto era procedida a abordagem, a vítima compareceu ao local e informou aos milicianos acerca da subtração de sua ave, sendo dada voz de prisão aos denunciados, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Interrogado na fase policial, JONATHAN confessou que ele havia subtraído o animal e repentinamente entrado no carro de ROBERTO, também ocupado por RODRIGO (fl. 23). ROBERTO e RODRIGO, formalmente questionados, disseram que não tinham ciência de que JONATHAN praticaria o crime (fl. 21 e 22).

Recebida a denúncia em 30 de setembro de 2021 (fl. 234), os réus foram citados (fls. 245, 252 e 322) e apresentaram resposta à acusação (fl. 256). Com a confirmação do recebimento da denúncia, procedeu-se à instrução processual, com oitiva de duas testemunhas e da vítima. Os réus foram ao final interrogados. Nada requerendo na fase do art. 402 do CPP, as partes se manifestaram em debates.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição com base no art. 386, VII, CPP. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) atenuante da confissão; c) reconhecimento da tentativa, eis que a vítima disse que o carro não andou nem cinquenta metros e já foi abordado pela polícia. Ou seja, a vítima sequer perdeu o veículo de vista; d) fixação do regime inicial aberto; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; f) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 13/14, Auto de Avaliação de fls. 18/19 e pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, é certa a autoria imputada aos acusados.

Interrogado, Roberto Mauricio Correia preferiu ficar em silêncio. Disse que está preso por roubo.

Interrogado, Jonathan Oliveira Martins confessou a prática do crime. Disse que

encontrou com os demais réus, que estavam indo atrás de um cavalo, desceu do carro para usar o banheiro, e acabou se deparando com a gaiola e com os pássaros. Furtou e entrou no veículo. Possui uma condenação por furto. Não disse aos demais réus que ia furtar o pássaro.

Interrogado, Rodrigo Valentim dos Santos disse que encontrou Jonathan. Ele disse que ia usar o banheiro e depois apareceu com a gaiola. Ele disse que ia soltar o pássaro. Estava no passageiro dianteiro. O motorista saiu correndo porque vieram pessoas gritando e ele acelerou o carro e deu de frente com a polícia. Tem antecedentes criminais.

A prova dos autos é suficiente para a condenação de todos os acusados pela prática do crime de furto do pássaro.

A Vítima Aguinaldo afirmou que saiu na porta do estabelecimento e um dos rapazes saiu correndo na gaiola com o pássaro na mão, ele entrou num veículo parado que andou mais trinta metros, e entrou na contramão, dando de frente com uma viatura. Não sabe o valor de mercado da ave, tinha ganhado. O pássaro não tinha documentação e foi apreendido. Não sabe dizer qual dos réus entrou no carro. O veículo era um gol, onde havia três pessoas.

O Policial militar José Henrique, ouvido em Juízo, disse que adentraram a rua Henrique Adamus e o veículo gol entrou em alta velocidade e fizeram a abordagem. Populares começaram a gritar que ele havia efetuado um roubo e dentro do veículo estava a gaiola com o pássaro, no banco de trás. Eles falaram que haviam acabado de furtar o pássaro. Os três réus estavam dentro do gol. Eles disseram que dois ficaram dentro do veículo e um que estava no banco de trás saiu e efetuou o furto. Os três deram a mesma versão.

O Policial militar Thiago Veríssimo deu versão semelhante.

Verifica-se, assim, que a subtração encontrou respaldo nos relatos da vítima e das testemunhas, que se mostraram seguros e coerentes entre si, permitindo concluir plenamente comprovada a autoria delitiva.

A tese dos acusados de que somente Jonathan praticara o crime não se coaduna com a prova dos autos, tendo restado inverossímil, eis que o veículo parou no local e tão logo um deles saiu do estabelecimento com a res furtiva em mãos, entrou no veículo conduzido por Roberto, o qual acelerou em fuga em alta velocidade, logo após a subtração, de modo que ainda que não tivessem prévio acerto no cometimento de tal delito, a ele aderiu.

Assim, ainda que não estivessem previamente conluiados, aderiram à conduta do corréu, eis que permitiram que entrasse no veículo com a res furtiva, e procederam à fuga do local, aderindo à prática do crime de furto ainda em execução.

O concurso de pessoas, consoante a definição de Noronha: “é a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma inflação penal. Ocorre, nessa situação, uma convergência de vontades para um fim comum, que é a efetiva realização do tipo penal, sendo dispensável a existência de um prévio ajuste ou concerto entre essas vontades. Basta a adesão, consciente e voluntária, de uma pessoa à conduta da(s) outra(s) para que se verifique o concursus delinquentium”. E, no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser corresponsável basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e, neste passo, importa notar que a vítima e testemunhas foram taxativas quanto à efetiva participação dos dois corréus que deram fuga ao acusado e o aguardavam na porta do estabelecimento, a fim de propiciar sua fuga do local e a detenção da coisa.

O crime foi consumado.

Em julgamento de recursos repetitivos, sob o Tema nº 934, o STJ consolidou a teoria da amotio quanto ao momento consumativo do furto. Restou definido que o crime se consuma com a simples inversão da posse do bem, ainda que o agente não o retire da esfera de vigilância do dono, nem sobre ele exerça posse tranquila.

Os réus foram presos em flagrante na posse do pássaro subtraído, já dentro do veículo, o qual foi perseguido na via pública.

Nestes termos, inverteram a posse dos bens, ainda que por breve período.

Está demonstrado também o concurso de agentes, visto que as testemunhas narraram a participação de três indivíduos, sendo que um deles coube a subtração do bem e aos demais a fuga do local, a fim de garantir a posse do bem que acabara de ser furtado e ainda sua impunidade, havendo evidente liame subjetivo entre os agentes e divisão de tarefas.

Pelo exposto, dou os réus como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Passo, então, à fixação da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal:

ROBERTO MAURÍCIO CORREIA (certidão fls. 68/78 e 281/285):

Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal. Art. 155, §4º, IV do CP, trânsito em julgado em 24/11/2017.

Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal. Art. 155, caput c.c. Art. 14, II, ambos do CP, trânsito em julgado em 24/04/2012.

Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal. Art. 155, caput c.c. Art. 14, II, ambos do CP, trânsito em julgado em 17/08/2016.

21ª Vara Criminal, artigo 155, caput, CP, transitado em julgado em 11/05/2020

Duas das condenações do réu serão consideradas na primeira fase como maus antecedentes. Isto posto, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.